Sayı: E-17946127-010.08-16349 23.01.2023

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMA REHBERİ

GİRİŞ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesinde vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarının disiplin ve ceza işleri düzenlenmiştir.

Disiplin cezası uygulanması gereken fiiller nedeni ile soruşturma açılması, yürütülmesi, sonuçlandırılmasında uyulacak esas ve usuller sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

1-Akademik personel
2- Disiplin amirleri
3- Öğretim elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları
4-Disiplin cezası gerektiren fiiller
4.1- Uyarma cezasını gerektiren fiiller
4.2- Kınama cezasını gerektiren fiiller
4.3- Ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller
4.4- Birden fazla ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller
4.5- Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller
4.6- Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller
5- Disiplin soruşturması
5.1- Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar
5.2- Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar
6- Görevden uzaklaştırma
7- Zamanaşımı
8- Disiplin cezası verme yetkisi
9- Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler
10- Disiplin kurullarının teşekkülü
11- Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar
12- Özlük dosyasında saklama
13- İnceleme
14- Yazı örnekleri
14.1- Soruşturma emri yazısı.
14.2- Şikayetçi ifadeye çağrı yazısı.
14.3- Şikayetçi ifade tutanağı.
14.4- Savunmaya davet yazısı.
14.5- Savunma tutanağı.
14.6- Tanık davet yazısı.
14.7- Tanık ifade tutanağı.
14.8- Ek süre talep yazısı.
14.9- Özlük bilgi belge istem yazısı.
14.10- Katip yemin metni
14.11- Soruşturma raporu
14.12- Son savunma istem yazısı.
14.13- Disiplin cezası tebliğ yazısı.

1. AKADEMİK PERSONEL

Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisidir.

2. DİSİPLİN AMİRLERİ

Rektör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların disiplin amiridir.

3. ÖĞRETİM ELEMANLARINA UYGULANABİLECEK DİSİPLİN CEZALARI

Uyarma, kınama, ücretten kesme, birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.

4.DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN FİİLLER

4.1.Uyarma cezasını gerektiren fiiller

- Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.
- Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.
- Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
- Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.

4.2.Kınama cezasını gerektiren fiiller

- Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.
- Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.
- Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.
- İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.
- İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.
- Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.
- Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
- Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
- Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
- İçeriği itibarıyla şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları teşhir etmek yahut kurumların herhangi bir yerine asmak.
- Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.
- Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak.
- Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek.
- Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
- Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar vermek.

- Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak.
- Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu kurul ve toplantılara izinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde birden fazla katılmamak.

4.3.Ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller (Brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.)

- Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.
- Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.
- Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.
- Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.
- Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.
- Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
- Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
- Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.
- Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.
- Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.
- Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek.
- Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek.
- Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri kullanmak veya kullandırmak.
- Yasaklanmış her türlü yayını basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya teşhir etmek.

4.4.Birden fazla ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller (Fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesintiye gidilmesidir.

- Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.
- Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.
- Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak.
- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak; öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.
- Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

- İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.
- Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.
- Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, görevin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
- Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
- Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.
- Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
- İlgili kanunların tanıdığı istisnalar dışında ticaret yapmak, yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
- Görevi gereği öğrendiği ve gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklamak.
- Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmetten yararlananlara hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.

4.5.Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller (Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.)

- Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine ait gibi göstermek.
- Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket uygulama, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar dışında kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalar kullanmak.
- Özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.

4.6.Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller (Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır.)

- Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak.
- Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.
- Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
- Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.
- Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.
- Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.

5. DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Disiplin amiri disiplin suçu işlediği şüphesi bulunan akademik personel hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir. Disiplin amirlerinin yardımcıları ancak disiplin amirinin görevinin başında bulunmadığı zamanlarda, vekaleten görevlendirilmişlerse soruşturma açabilirler. Bölüm, anabilim dalı başkanları, merkez müdürleri ve diğer birim amirleri görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar.

5.1. Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt

disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma ile birleştirilir.

b) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.

c) Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep edilebilir.

d) Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya onunla aynı düzeyde olmalıdır.

e) Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi hâlinde soruşturma usulü ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenir.

f) Soruşturulanın disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olması hâlinde disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür.

g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir.

h) Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin kendisine verilir.

ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin disiplin amirine bildirir.

j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.

k) Soruşturmanın gizliliği esastır.

l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verir.

m) Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel olmaz. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası, özlük dosyasında saklanır. Ücretten kesme ve birden fazla ücretten kesme cezaları ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim kurumunda göreve başlaması halinde uygulanır.

n) Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur.

o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

5.2.Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar

a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkânı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde (a) ve (b) bentlerindeki usule göre tekrar savunma isteyebilir.

d) Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

6. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

a) Yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen yükseköğretim kurumu yöneticileri ve öğretim elemanlarının soruşturma aşamasında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

b) Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilir.

c) Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.

d) Görevden uzaklaştırmaya Rektör yetkilidir. (Rektör bütün Üniversitenin disiplin amiri olup, ihtiyaç duyulan her aşamada disiplin soruşturması açabilir ve görevden uzaklaştırma kararı verebilir.)

e) Dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilir.

f) Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

g) Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda bu tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma işlemini keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

h) Görevden uzaklaştırılanlara ücretlerinin üçte ikisi ödenir.

ı) Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir

j) Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında görevden uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılır.

k) Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler ile ceza kararından evvel haklarındaki disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbir süresinin dolması hâlinde derhal göreve iade edilirler.

l) Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilir.

7. ZAMANAŞIMI

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, ücretten kesme ve birden fazla ücretten kesme cezalarında bir ay içinde, Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

b) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

c) Bilimsel bir eserin akademik atama ve terfilerde kullanılması ya da kısmen veya tamamen yeniden yayımlanması hâlinde ikinci fıkrada belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.

d) Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması hâlinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

8. DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından verilir.

b) Ücretten kesme ve birden fazla ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.

c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

d) Dekanlar hakkında ücretten kesme veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

e) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir. Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.

f) Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez.

g) Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her türlü incelemeyi yaptırmaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

9. DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNDE UYGULANACAK TEMEL İLKELER

a) Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir.

b) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz.

c) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

d) Birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır. Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt ceza uygulanması gereken hallerde ise alt ceza birden fazla ücretten kesme cezasıdır.

e) Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.

f) Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, ücretten kesme cezası veya birden fazla ücretten kesme cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.

g) Disiplin cezaları üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası tüm yükseköğretim kurumlarına, kamu görevinden çıkarma cezası ise ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

h) Ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş yıl boyunca dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, anasanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.

Not 1: Bir derece alt ceza uygulamasında asıl disiplin cezası vermeye yetkili merciin takdirinde olup, idare bu koşulları sağlayan ilgili hakkında hafifletici nedeni uygulamaması durumunda bunun gerekçesini göstermek zorundadır. Örneğin; Ücretten kesme cezası verilmesi gereken akademik personele geçişte disiplin cezası almamış olması nedeni ile bir alt ceza olan "Kınama" cezasının Fakülte/Yüksekokul Disiplin Kurulunda verilmesi gerekmektedir.

Not 2: Disiplin soruşturması sonucunda uyarma cezası ile cezalandırılması teklif edilen akademik personel için disiplin amiri personelin iyi hal değerlendirmesi sonucunda uyarma cezasının en hafif ceza olması ve bir alt cezanın olmaması nedeniyle takdir hakkını kullanarak cezanın kaldırılmasını hükmedebilecektir. Ancak; disiplin suçunun tekerrürde ceza verilmemiş olan ilgili hakkında da bu tekerrür hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

10. DİSİPLİN KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ

a) Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim kurulları disiplin kurulu olarak görev yapar.

b) Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin kurulu; akademik personel için rektör yardımcısı başkanlığında üniversite yönetim kurulunca her takvim yılı başında belirlenen profesör unvanlı dört öğretim üyesinden teşekkül eder.

c) Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve doktor öğretim üyeleri, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde doktor öğretim üyeleri ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.

d) Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar.

e) Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır.

11. DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK AMİR VE KURULLAR

a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı üniversite disiplin kuruluna yapılabilir.

b) Cezayı veren disiplin amiri disiplin kurullarına katılamaz. Bu halde ilgili disiplin kuruluna, üyelerden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

b) Ücretten kesme ve birden fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite disiplin kuruluna yapılabilir.

c) İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.

d) İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir.

e) İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.

Not:-Disiplin Amiri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına" karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, Fakülte/Yüksekokul Disiplin Kurulu tarafından verilen " ücretten kesme ve birden fazla ücretten kesme cezasına" karşı itiraz Üniversite Disiplin Kuruluna (Yönetim Kurulu) 7 gün içinde edilebileceği gibi itiraz hakkı kullanılmadan da 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

12. ÖZLÜK DOSYASINDA SAKLAMA

a) Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.

b) Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, ücretten kesme ve birden fazla ücretten kesme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili amire başvurularak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir. İlgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine getirilir.

c) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde Yükseköğretim Kurulu (YÖKSİS) sistemine işlenmesi için Disiplin soruşturma dosyasının (tüm belgeler ve disiplin cezası tebligatını içeren) ivedilikle Genel Sekreterliğe (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına) iletilir.

13. İNCELEME

a) Soyut iddialar içeren şikayetler ve ihbarlarda soruşturma açılmadan önce "ön inceleme" yapılabilir.

b) Disiplin amiri tarafından incelemeci görevlendirilir, bu durumda yazışmalarda soruşturmacı yerine "İncelemeci" soruşturma raporu yerine "İnceleme Raporu" ifadeleri kullanılır.

14. YAZI ÖRNEKLERİ

Disiplin ve ceza işlerinin yürütülmesinde yazı örnekleri ekte sunulmuş olup, tüm iş ve işlemlerde gizlilik esasına riayet edilir ve yazışmalar antetli kağıt ile "Gizli" ibareli fiziksel ortamda yapılır.

EK:

1-Soruşturma emri yazısı.

2-Şikayetçi ifadeye çağrı yazısı.

3-Şikayetçi İfade tutanağı.

4-Savunmaya davet yazısı.

5-Savunma tutanağı.

6-Tanık davet yazısı.

7-Tanık ifade tutanağı.

8-Ek süre talep yazısı.

9-Özlük bilgi belge istem yazısı.

10-Katip yemin metni

10--Soruşturma raporu

11- Son savunma istem yazısı.

12- Disiplin cezası tebliğ yazısı.

…../…./……

G İ Z L İ

SORUŞTURMA EMRİ

Sayın ; (Soruşturmacının unvanı/adı-soyadı-birimi yazılacak)

……. Fakülte/Yüksekokulda görevli ……..(ilgili şahıs) hakkında …….. nedeniyle (Fiil veya iddianın ne olduğu açıkça belirtilir.) disiplin soruşturması açılması ve soruşturmacı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür.

Yürütülecek soruşturmada 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesine göre soruşturmaya başlamanızı, ……. hakkında daha önce disiplin cezası alıp almadığını da sorgulayarak, 2547 sayılı Kanunun 53/D maddesindeki "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir." hükmü de dikkate almanızı, herhangi bir disiplin suçunun sübutu halinde adı geçenin fiiline karşılık gelen disiplin cezasını ve bir alt ceza uygulanıp uygulanmayacağı hususlarını da içeren disiplin soruşturma raporunun yasal süresinde (İş bu yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 ay içinde) …….. (Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze) göndermenizi önemle rica ederim.

Disiplin Amiri

Ek: Soruşturma konusuna ait belgeler

…../…./……

G İ Z L İ

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

Sayın: ……

……. Rektörlük/Dekanlık/ Müdürlük Makamının …/…/…. tarih ve …….. sayılı yazısı ile. …… konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca açılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Söz konusu olayla ilgili olarak müşteki sıfatıyla ifadenize başvurulacağından …/…/…. tarihinde, saat …… da, ……..'da hazır bulunmanızı rica ederim.

Soruşturmacı

G İ Z L İ

ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI

İFADENİN ALINDIĞI YER :

İFADENİN ALINDIĞI TARİH :

ADI SOYADI :

T.C KİMLİK NO/YU NO/ :

İKAMETGAH ADRESİ :

İŞ ADRESİ :

"……." (burada soruşturma konusu olay yazılmalıdır) ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması açılan ……..……'e yöneltilen isnatlar, bu konuda şikayetçi sıfatıyla ifadesine başvurulan, yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı ……..…'e anlatıldı. Konu ile ilgili olarak iddia ve şikayetlerini şikayetçi sıfatıyla anlatması istendi.

Şikayetçi ifadesinde;
"……
……..
…....……
……..……..……
……...……...……"
dedi.

SORU 1:

CEVAP 1:

SORU 2:

CEVAP 2:

İlave edeceği başka bir şey olup olmadığı soruldu. "Yoktur" dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine tutanak birlikte imzalandı. …/…/…

ŞİKAYETÇİ (Ad-Soyad/İmza)	KATİP (Bulunması halinde)	SORUŞTURMACI (Ad-Soyad/İmza)

…../…./……

G İ Z L İ

SAVUNMAYA DAVET YAZISI

Sayın: ……

……Dekanlık/ Müdürlük Makamının …/…/…. tarih ve …….. sayılı yazısı ile …… iddiaları ile ilgili olarak hakkınızda 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Söz konusu olayla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla ifadenize başvurulacağından savunmanızı yapmak üzere …/…./….. günü, saat …… da, …….. da hazır bulunmanızı, belirtilen tarihte savunmanızı yapmamanız ve mazeretinizi zamanında bildirmediğiniz takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağınız ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkınızda karar verileceği hususunda bilginizi rica ederim.

Soruşturmacı

Not: Soruşturmacı tarafından 7 günden az olmamak üzere savunma için süre verilir iken, davet yazısının ilgiliye tebliğ edildiği gün hesaplamaya dahil edilmez.

G İ Z L İ

SAVUNMA TUTANAĞI

İFADENİN ALINDIĞI YER:

İFADENİN ALINDIĞI TARİH :

ADI SOYADI :

TC KİMLİK NO/YU NO/ :

KADRO ÜNVANI :

GÖREV YERİ :

“…….” (burada soruşturma konusu olay yazılmalıdır) ile ilgili olarak açılan disiplin soruşturmasına konu isnatlar, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan, yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı ……..’e anlatıldı. Konu ile ilgili olarak şüpheli sıfatıyla savunmasını vermesi istendi.

Şüpheli alınan savunmasında;
“……
……
……..……..……
……...……”
dedi.

SORU 1:

CEVAP 1:

SORU 2:

CEVAP 2:

İlave edeceği başka bir şey olup olmadığı soruldu. “Yoktur” dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine tutanak birlikte imzalandı. …/…/…

ŞÜPHELİ (Ad-Soyad/İmza)	KATİP (Bulunması halinde)	SORUŞTURMACI (Ad-Soyad/İmza)

…../…./……

G İ Z L İ

TANIK DAVET YAZISI

Sayın: ……

……Rektörlük/Dekanlık/ Müdürlük Makamının .....//…./…… tarih ve …… sayılı yazısı ile …… olayı ile ilgili olarak ……..… hakkında 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca açılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Söz konusu olayla ilgili olarak tanık sıfatıyla ifadenize başvurulacağından …/…./….. günü, saat …… da, …….'da hazır bulunmanızı rica ederim.

Soruşturmacı

G İ Z L İ

TANIK İFADE TUTANAĞI

İFADENİN ALINDIĞI YER:

İFADENİN ALINDIĞI TARİH :

ADI SOYADI :

TC KİMLİK NO/YU NO/ :

İKAMETGAH ADRESİ :

İŞ ADRESİ :

"……." (burada soruşturma konusu olay yazılmalıdır) ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması açılan ……'e yöneltilen isnatlar, bu konuda tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan, yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı 'e anlatıldı. Konu ile ilgili olarak tanık sıfatıyla bildiklerini anlatması istendi.

Tanığa usulüne uygun yemin ettirildi. (Yemin Şekli: Bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim.)

Tanık
ifadesinde;"……
……
……..……
……..……" dedi.

SORU 1:

CEVAP 1:

SORU 2:

CEVAP 2:

İlave edeceği başka bir şey olup olmadığı soruldu. "Yoktur" dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine tutanak birlikte imzalandı. …/…/…

TANIK	KATİP	SORUŞTURMACI
(Ad-Soyad/İmza)	(Bulunması halinde)	(Ad-Soyad/İmza)

…../…./……

G İ Z L İ

EK SÜRE TALEP YAZISI

……. DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: …….. tarihli ve …….. sayılı yazınız.

……. Fakültesi/Yüksekokulu öğretim elemanlarından …… hakkında açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı olarak görevlendirilmem ilgi yazınız ile uygun görülmüştür.

Yürütmekte olduğum soruşturmayı, ……..……..…….. nedeniyle süresi içinde tamamlama imkanı olmadığından, 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca (1 ay vb.) ek süre verilmesini arz ederim.

Soruşturmacı

…../…./……

ÖZLÜK BİLGİ VE BELGE İSTEME

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

……. Fakültesi/Yüksekokulu öğretim elemanlarından …… hakkında açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı olarak görevlendirilmem Dekanlığın/Müdürlüğün …… tarih ve ……sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Yürütmekte olduğum disiplin soruşturmasında kullanılmak üzere adı geçene ait daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığı, disiplin cezası almış ise hangi fiilden dolayı hangi disiplin cezası aldığı bilgisine ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu bilgi ve belgelerin ivedilikle tarafıma iletilmesini arz ederim.

Soruşturmacı

KATİP

YEMİN METNİ

Görevlendirilmiş olduğum soruşturma sırasında görmüş, duymuş ve yazmış olduğum bilgi ve belgeler hakkında hiçbir yerde hiçbir şekilde beyanda bulunmayacağıma, gizlilik ilkesine bağlı kalacağıma namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.

Ad-Soyad:

Birimi

Görevi

Tarih

İmza

…../…./……

G İ Z L İ
SORUŞTURMA RAPORU

SORUŞTURMA ONAYINI VEREN MAKAM VE ONAYIN TARİH, SAYISI:

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN KİŞİNİN KİMLİĞİ:
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No/YU No :
Görev Yeri :
Akademik Kadro Unvanı :

SORUŞTURMA KONUSU OLUŞTURAN SUÇLAR:

SORUŞTURMA SAFHALARININ, TANIK İFADELERİNİN, DELİLLERİN VE SANIK İFADESİNİN ÖZETLENMESİ:

OLAYIN TAHLİL EDİLEREK DELİLERE GÖRE SUÇUN SABİT OLUP OLMADIĞI:,

UYGULANACAK CEZANIN 2547 S.K. MADDE VE BENDİ BELİRTİLEREK TEKLİF EDİLMESİ:

Soruşturmacı
(Unvan/Ad-Soyad/İmza)

Dizi pusulasına bağlanarak bilgi ve belgelerin yer alması gerekmektedir.
1-Soruşturma onayı
2-Şikayetçi ifadeye çağrı yazısı
3-Şikayetçi ifade tutanağı.
4-Şüpheliye …/…/… tarihli “sanık” savunmaya çağrı yazısı.
5-Şüpheli savunma tutanağı
6-Tanığa …/…/… tarihli “tanık” ifadeye çağrı yazısı.
7-Tanık ifade tutanağı
8-Akademik personelin daha önce disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge talep yazısı ve gelen cevabi yazı.
9. Diğer belgeler

Soruşturma dosyası soruşturmacı tarafından soruşturmayı başlatan disiplin amirine bir yazı ekinde ivedilikle verilmelidir.

…../…./……

G İ Z L İ

SON SAVUNMA İSTEM YAZISI

Sayın : (Soruşturulanın unvanı/adı-soyadı-birimi yazılacak)

Fakültemiz/Yüksekokulumuz ……... görevli olup, ……..…… eyleminiz nedeni ile hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda ……..…….. disiplin suçunu işlediğiniz anlaşıldığından 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fıkrası (2) numaralı bendinin (…) alt bendi uyarınca "Kınama" cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; 2547 sayılı Kanunun 53/D maddesi uyarınca "geçmiş hizmetleriniz sırasında disiplin cezası almamış olmanız dikkate alınarak, bir derece alt ceza olan 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca "Uyarma" cezası ile cezalandırılmanız sözkonusudur.

Hakkınızda başlatılan soruşturma konusu fiil ve disiplin cezasına ilişkin son savunmanızı, iş bu savunma istem yazısını tebliğ aldığınız tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak Dekanlığa/Müdürlüğe/Fakülte/Yüksekokul .Disiplin Kuruluna vermenizi, aksi halde savunma yapma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı ve dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre hakkınızda karar verileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim

Disiplin Amiri

Not: 7 günden az olmamak üzere son savunma için süre verilmesi gerekmekte olup, yazısının ilgiliye tebliğ edildiği gün hesaplamaya dahil edilmez.

…../…./……

G İ Z L İ

DİSİPLİN CEZASI TEBLİĞ YAZISI

Sayın : (Soruşturulanın unvanı/adı-soyadı-birimi yazılacak)

Fakültemiz/Yüksekokulumuz ……... görevli olup, …….…… eyleminiz nedeni ile hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda ……..…….. disiplin suçunu işlediğiniz anlaşıldığından 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fıkrası (2) numaralı bendinin (…) alt bendi uyarınca "Kınama" cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; 2547 sayılı Kanunun 53/D maddesi uyarınca "geçmiş hizmetleriniz sırasında disiplin cezası almamış olmanız dikkate alınarak, bir derece alt ceza olan 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca "Uyarma" cezası ile cezalandırılmış bulunmaktasınız.

Disiplin cezasına karşı 7 gün içinde Fakültemiz/Yüksekokulumuz Yönetim Kuruluna (Disiplin Kurulu) itiraz edilebilir veya itiraz hakkı kullanılmadan da 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Bilginizi rica ederim.

Disiplin Amiri